



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/544/2026, de 8 de junio, por la que se aprueba el escudo y bandera de la Entidad Local Menor de Recueva de la Peña (Palencia).

ANTECEDENTES

Se ha recibido expediente relativo a la aprobación del escudo heráldico y bandera de la Junta Vecinal de Recueva de la Peña, perteneciente al municipio de Castrejón de la Peña (Palencia), de conformidad con lo establecido en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, al objeto de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Por la Junta Vecinal de Recueva de la Peña, en sesión de fecha 12 de febrero de 2025, se adoptó el acuerdo de creación del escudo heráldico y bandera, acuerdo que fue sometido al trámite de información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia número 28, de 5 de marzo de 2025.

Remitido el expediente para su aprobación, por la Dirección de Administración Local se solicita informe a la Real Academia de la Historia.

Recibido informe, se indica la necesidad de cambiar el diseño del escudo, procediéndose por la Junta Vecinal, mediante acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2025 a su modificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Primero.— La Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, en su artículo 27, establece que la concesión de símbolos, títulos o distinciones a los municipios de Castilla y León requerirá la instrucción de un procedimiento, en que necesariamente han de figurar los trámites que se detallan.

Establece, sin embargo, en el artículo 28 la posibilidad de los municipios de aprobar su propio escudo heráldico o alterar el que ya tenga.

La cuestión que se plantea teniendo en cuenta la regulación citada es que únicamente se hace mención a los municipios, por lo que no se precisa el procedimiento a seguir para la aprobación de escudos y banderas por otras Entidades Locales.

En este sentido, el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, establece en su artículo 186 que «La concesión a las Entidades Locales de tratamientos, honores o prerrogativas especiales, así como el otorgamiento a las mismas de títulos, banderas, blasones, lemas y dignidades se efectuará por el Órgano de gobierno competente de la Comunidad Autónoma, previa la instrucción del expediente.»

En el Decreto 105/1991, de 9 de mayo, por el que se regula el procedimiento y normas heráldicas de aprobación, modificación y rehabilitación de escudos y banderas municipales, se establece en el artículo 1 que «Los Ayuntamientos y otras entidades territoriales y locales de Castilla y León podrán adoptar escudos de armas y banderas propios y privativos, modificar los que ya estuviesen adoptados, o rehabilitar los que históricamente hayan usado, de acuerdo con las normas y procedimiento establecidos en el presente Decreto.»

Segundo.– Por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 4 y siguientes del Decreto 105/1991, se comprueba que en el expediente constan los documentos siguientes:

- a) Certificación del Secretario de la Entidad Local Menor sobre el acuerdo aprobatorio de la Junta Vecinal en relación a la adopción del escudo y bandera.
- b) Memoria histórica, heráldica o vexilológica en la que se expongan los fundamentos históricos y técnicos y las razones que justifican la propuesta.
- c) Dibujo del escudo propuesto, en el que se aprecien los colores y esmaltes.
- d) Informes de la Real Academia de la Historia y del Cronista de Armas de Castilla y León.

Tercero.– De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 105/1991, es competente para la aprobación la Consejería de la Presidencia.

Cuarto.– Así pues, atendida la legislación aplicable, y teniendo en cuenta que el expediente cumple todos los requisitos fijados en la normativa, vista la propuesta de la Dirección de Administración Local,

RESUELVO

Primero.– Aprobar el escudo heráldico de la Entidad Local Menor de Recueva de la Peña, con la siguiente descripción:

«Escudo de sinople: en jefe una iglesia de oro aclarada de sable y en punta una fuente de plata aclarada de azur con ondas de plata. Cruzando el centro, en faja, tres ondas de plata alternadas con dos de azur. Al timbre la corona Real de España.»

Segundo.– Aprobar la bandera de la Entidad Local Menor de Recueva de la Peña, con la siguiente descripción:

«Paño rectangular, cuya longitud es una vez y media su altura, dividido horizontalmente en tres franjas. La superior y la inferior de color verde y la central de doble anchura que cada una de las otras dos, dividida a su vez en cinco franjas horizontales, tres blancas y dos azules. En el centro el escudo de la corporación.»

Tercero.– Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el propio órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente



recurso contencioso-administrativo ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valladolid, sede del órgano que ha dictado la Resolución o ante la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de la circunscripción donde radica su domicilio, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.2, 14.2 y 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cuarto.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 8 de junio de 2026.

El Consejero de la Presidencia,
Fdo.: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ GAGO